

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 445/2536	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	บริษัท ดี ทแฮล์ม จำกัด	โจทก์
	นาย สมาน จิตมานะ	จำเลย

ป.อ. มาตรา 91, มาตรา 352, มาตรา 357

ป.วิ.อ. มาตรา 43, มาตรา 249

ส. ภรรยาจำเลยมีหน้าที่จำหน่ายสินค้าและรับเงินค่าสินค้าของโจทก์ร่วม ได้รับเงินสดค่าสินค้าจากลูกค้าของโจทก์ร่วมไว้แล้วไม่นำเงินสดที่รับไว้ส่งมอบให้แก่ แคชเชียร์ แต่เบียดบังเอาเงินสดนั้นไปเป็นของตนเองหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต จึงเป็นการยกยอกทรัพย์ของโจทก์ร่วม บัญชีกระแสรายวันของจำเลยมีรายการหมุนเวียนทางการเงินมากการนำเงินเข้าฝากและถอนเงินจากบัญชีแต่ละรายการมีจำนวนมากกว่ารายได้ตามปกติของจำเลยและส.ส.นำเงินฝากเข้าบัญชีจำเลยช่วงระยะเวลาเดียวกับที่ ส.ยกยอกเงินของโจทก์ร่วมและเมื่อส.นำเงินเข้าฝากแล้ว จำเลยได้ออกเช็คสั่งจ่ายเงินจากบัญชีใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่ ส. นำเข้าฝาก การถอนเงินโดยสั่งจ่ายเช็คบางฉบับจำเลยก็สั่งจ่ายเพื่อชำระค่าที่ดินพร้อมตึกแถวที่จำเลยกับ ส. ไปติดต่อซื้อด้วยกัน โดยที่ดินพร้อมตึกแถวดังกล่าว มีราคาสูงเกินกว่าฐานะและรายได้ตามปกติของจำเลยกับ ส.ที่จะซื้อได้ พฤติการณ์ถือได้ว่าจำเลยได้รับเอาเงินฝากนั้นไว้ทุกคราวที่ ส.นำเข้าฝากโดยจำเลยรู้ว่าส. ได้เงินนั้นมาจากการยกยอกโจทก์ร่วม จำเลยจึงมีความผิดฐานรับของโจร ส. นำเงินเข้าฝากในบัญชีของจำเลยต่างวันเวลากัน จำเลยจึงมีความผิดหลายกรรมต่างกัน ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏ

ชัดว่าการบังคับคดี ส. ได้เงินมาชำระหนี้ให้โจทก์ร่วมเท่าใด ครบถ้วนแล้วหรือไม่ จะฟังว่าจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ร่วมหาได้ไม่และหากโจทก์ร่วมบังคับคดี ส.แล้วจะบังคับคดีจำเลยได้อีกเพียงใดนั้นเป็นปัญหาในชั้นบังคับคดี

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357, 91พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6)พ.ศ. 2526 มาตรา 4 และให้จำเลยคืน หรือใช้เงิน 1,235,380 บาทแก่ผู้เสียหาย

ระหว่างพิจารณา บริษัทดีทีแอล จำกัด ผู้เสียหาย ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยไม่ได้ให้การ ถือว่าจำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ โจทก์ร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรก ให้ลงโทษจำคุก 3 ปี และให้จำเลยคืนหรือใช้เงิน1,235,380 บาท แก่โจทก์ร่วม

โจทก์ โจทก์ร่วม และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่ไม่โต้เถียงกันฟังได้ว่าจำเลยเป็นพนักงานขับรถของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ขณะเกิดเหตุได้รับเงินเดือนเดือนละ 4,140 บาท

ค่าครองชีพเดือนละ 400 บาทตามหนังสือรับรองเอกสารหมาย จ.35 และจำเลยได้
เปิดบัญชีกระแสรายวันไว้ที่ธนาคารกรุงเทพจำกัด สาขาตรอกจันทน์บัญชีเลขที่
5571ตามสำเนาภาพถ่ายคำขอเปิดบัญชี เอกสารหมาย จ.20 และรายการบัญชีของ
จำเลยเอกสารหมาย จ.16 นางสาว จิตมานะ ภรรยาจำเลยเป็นลูกจ้างของโจทก์ร่วม
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยหัวหน้าแผนกงานธุรการ ฝ่ายผลิตภัณฑอาหาร เงินเดือน
เดือนละ 4,970 บาทค่าครองชีพเดือนละ 1,693 บาท โจทก์ร่วมให้พนักงานทุกคน
เปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่ธนาคาร แล้วโจทก์ร่วมจะจ่ายเงินเดือนโดยโอนเงินเข้าบัญชีให้
นางสุภาได้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไว้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาเฉลิม
นคร บัญชีเลขที่ 283-5ตามสำเนาภาพถ่ายรายการบัญชีเอกสารหมาย จ.17 นางสาว
มีหน้าที่จำหน่ายสินค้านมชั้นหวานตราหมี รับเงินสด เช็ค และตัวแลกเงินที่ลูกค้านำ
มาชำระราคาสินค้าให้โจทก์ร่วม แล้วรวบรวมทำบัญชีนำเงินส่งมอบให้แก่
แคชเชียร์ทุกวัน นางสาวทำงานอยู่กับโจทก์ร่วมถึงวันที่ 7 มกราคม 2529 แล้วได้
ละทิ้งงานหลบหนีไป

พิเคราะห์แล้ว ในปัญหาว่า นางสาวได้ยกยอกเงินของโจทก์ร่วมไปหรือไม่ได้
ความจากคำเบิกความของนายอัษฎางค์ วาจิสิริที่ปรึกษากฎหมายของโจทก์ร่วมว่า
หลังจากนางสุภาละทิ้งงานหลบหนีไปแล้ว ได้รับแจ้งจากผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ
อาหารของโจทก์ร่วมว่า นางสาวได้ทุจริตยกยอกเงินของโจทก์ร่วมไปขอให้ฝ่าย
กฎหมายไปตรวจสอบ จากการตรวจสอบพบว่า ระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2527ถึงวัน
ที่ 7 มกราคม 2529 นางสาวได้รับเงินสดชำระราคาสินค้าจากลูกค้าที่มาสั่งซื้อ
สินค้าโจทก์ร่วม นางสาวได้ออกใบส่งสินค้าและใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า ทั้งโจทก์ร่วม
ก็ได้ส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าตามที่สั่งซื้อแล้ว ในใบส่งสินค้าและใบเสร็จรับเงินมีข้อความ
ระบุว่าลูกค้าชำระเงินสด แต่นางสาวไม่นำเงินสดที่รับไว้รวบรวมทำบัญชีส่งมอบให้
แก่แคชเชียร์ นางสาวกลับนำเช็คและตัวแลกเงินของลูกค้ารายอื่นที่นำมาชำระค่า
สินค้าตามใบสั่งซื้อฉบับอื่นมาทำรายงานส่งมอบให้แก่แคชเชียร์แทนเงินสดที่รับไว้

นางสุภาได้กระทำหมิ่นเวียนเช่นนี้เรื่อยมารายละเอียดปรากฏตามใบสั่งซื้อ ใบส่งสินค้าและใบเสร็จรับเงิน กับรายงานการเรียกเก็บเงินที่นางสุภาทำส่งมอบให้แก่ แคชเชียร์ ในเอกสารหมายเลข จ.9-จ.14 ในที่สุดทำให้เงินชำระหนี้ค่าสินค้าตามใบสั่งซื้อ 45 ฉบับ ขาดไปคิดเป็นเงิน 3,591,169 บาท ปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ.3 นอกจากนี้ตามบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของนางสุภาเอกสารหมายเลข จ.17 ซึ่งโจทก์ร่วมได้โอนเงินเดือนจ่ายให้นางสุภาทุกเดือน ขณะเกิดเหตุนางสุภาได้รับเงินเดือนเดือนละ 4,971 บาท ค่าครองชีพเดือนละ 1,693 บาทรวมเงินที่นางสุภาจะได้รับเป็นรายเดือนเดือนละ 6,664 บาทแต่ตามรายการนำเงินเข้าฝากในบัญชีเอกสารหมายเลข จ.17 ปรากฏว่ามีจำนวนเงินนำเข้าฝากมากกว่ารายได้ตามปกติของนางสุภาเป็นจำนวนมากหลายรายการ มีเหตุให้น่าเชื่อว่านางสุภาได้เบียดบังเงินสดค่าสินค้าของโจทก์ร่วมไปเมื่อพึงประกอบพยานหลักฐานอื่นของโจทก์ดังกล่าวแล้ว เชื่อได้ว่านางสุภาซึ่งมีหน้าที่จำหน่ายสินค้าและรับเงินค่าสินค้าของโจทก์ร่วมได้รับเงินสดค่าสินค้าจากลูกค้าของโจทก์ร่วมไว้แล้ว นางสุภาไม่นำเงินสดที่รับไว้ส่งมอบให้แก่แคชเชียร์แต่เบียดบังเอาเงินสดนั้นไปเป็นของตนเองหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต จึงเป็นการยกยอกทรัพย์ของโจทก์ร่วมไป ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาต่อไปมีว่า จำเลยได้กระทำความผิดฐานรับของโจรตามฟ้องหรือไม่ได้ ความจากคำเบิกความของนายอัษฎางค์อีกว่าทราบว่านางสุภามีบ้านอยู่ในเขตยานนาวา ได้ไปตรวจสอบที่สำนักงานที่ดิน พบว่านางสุภาซื้อที่ดินพร้อมตึกแถว 4 ชั้น มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2528 ตามสำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข จ.15 จากการตรวจสอบบัญชีกระแสรายวันของจำเลยตามเอกสารหมายเลข จ.16 ปรากฏว่ามีเงินฝากและถอนหมิ่นเวียนในบัญชีมากเกินไปกว่าฐานะและรายได้ของจำเลย ทั้งมีการนำเงินเข้าฝากที่ธนาคารต่างสาขาด้วย นายไพบุลย์ โอภาส พนักงานรับจ่ายเงินของธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาवरจักรพยานโจทก์เบิกความว่าธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาवरจักร อยู่ใกล้กับสำนักงาน

ของโจทก์ร่วมที่นางสุภาทำงานอยู่ สามารถเดินทางถึงกันได้โดยใช้เวลาเพียงประมาณ 5 นาที นางสุภาได้นำเงินไปฝากที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัดสาขาवरจักรเพื่อผ่านไปเข้าบัญชีของจำเลยที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัดสาขาตรอกจันทร์ 20 กว่าครั้ง ตามสำเนาภาพถ่ายใบฝากเอกสารหมายเลข.19 จำนวน 25 ฉบับ นายสนาน สุจิมา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาตรอกจันทร์ พยานโจทก์อีกปากหนึ่งเบิกความว่า จำเลยมาเปิดบัญชีกระแสรายวันเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2521ตามสำเนาภาพถ่ายคำขอเปิดบัญชีเอกสารหมายเลข จ.20 ธนาคารได้มอบเช็คให้จำเลยไปใช้ และจำเลยก็นำเช็คออกใช้เช่นกัน ตามเช็คเอกสารหมายเลข จ.21 สำหรับสำเนาภาพถ่ายเช็คเอกสารหมายเลข จ.18 (จำนวน9 แผ่น) เป็นเช็คที่ธนาคารมอบให้จำเลยไป จำเลยได้ส่งจ่ายและมีการเรียกเก็บเงินจากบัญชีของจำเลยไปแล้ว นอกจากนี้นางศิริพรเจือศรีกุล ผู้รับเหมาก่อสร้างตึกแถวขาย พยานโจทก์เบิกความว่าเดือนกุมภาพันธ์ 2528 จำเลยและนางสุภาได้พากันไปจองซื้อที่ดินพร้อมตึกแถว 4 ชั้นไว้ 1 คูหา ราคา 1,200,000 บาท โดยใช้ชื่อนางสุภาเป็นผู้ซื้อ ตามสำเนาภาพถ่ายเอกสารหมายเลข จ.23 และจำเลยได้ออกเช็คส่งจ่ายเงินจำนวน 50,000 บาท เป็นค่ามัดจำไว้ ต่อมาเดือนพฤษภาคม 2528 จำเลยและนางสุภาได้พากันไปทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างตึกแถว ตามสำเนาภาพถ่ายเอกสารหมายเลข จ.24 จำเลยก็ได้ออกเช็คส่งจ่ายเงินจำนวน 190,000 บาท ให้นางศิริพรเป็นค่าเงินดาวน์ตามสำเนาภาพถ่ายเช็คเอกสารหมายเลข จ.18 แผ่นที่ 7เช็คฉบับแรก หลังจากนั้นในวันที่ 5 และ 25 กรกฎาคม 2528 จำเลยและนางสุภาได้ไปจ่ายค่าเงินดาวน์อีกจำนวน 100,000 บาท และ140,000 บาท ตามลำดับ จำเลยได้ออกเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัดสาขาตรอกจันทร์ เลขที่ 1906156 และเลขที่ 1906157 ตามที่ระบุไว้ในหลักฐานการชำระเงินในเอกสารหมายเลข จ.24 แผ่นที่ 2 รวมเป็นเงินที่จำเลยและนางสุภาได้ชำระเงินค่าที่ดินพร้อมตึกแถวไว้แล้วจำนวน 480,000 บาท นางศิริพรได้โอนที่ดินพร้อมตึกแถวให้นางสุภาไป ปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายโฉนดเอกสารหมายเลข จ.15 โดยนางสุภาได้กู้เงินธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขา

บางคอแหลมเป็นเงิน 720,000 บาท นำไปชำระค่าที่ดินพร้อมตึกแถวที่เหลือให้นางศิริพร และนางสุภาได้จำนองที่ดินพร้อมตึกแถวนั้นเป็นประกันหนี้เงินกู้แก่ธนาคารดังกล่าว นายสมเกียรติ พิทักษ์วงศาผู้ช่วยหัวหน้าสินเชื่อบริษัทธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาบางคอแหลมพยานโจทก์เบิกความสนับสนุนว่า นางสุภาได้นำที่ดินพร้อมตึกแถวไปจำนองเพื่อเป็นประกันเงินกู้จำนวน 720,000 บาท โดยจำเลยได้ให้ความยินยอมและได้รับมอบอำนาจจากนางสุภาให้ทำนิติกรรมแทนตามสำเนาภาพถ่ายเอกสารหมาย จ.15/2 และ จ.15/3 นางสุภาได้ผ่อนชำระหนี้ให้ธนาคารเดือนละ 12,600 บาท ประมาณ 3 ครั้งแล้วขาดการติดต่อไป จากการพิจารณาบัญชีกระแสรายวันของจำเลยตามเอกสารหมาย จ.16 ปรากฏว่า มีรายการหมุนเวียนทางการเงินมากการนำเงินเข้าฝากและถอนเงินจากบัญชีของจำเลยแต่ละรายการมีจำนวนเงินมากกว่ารายได้ตามปกติของจำเลยและนางสุภา การที่นางสุภาฝากเงินเข้าบัญชีของจำเลยที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัดสาขาตรอกจันทร์ นั้น นางสุภานำเงินเข้าฝากที่ธนาคารกรุงเทพจำกัด สาขาवरจักร ซึ่งอยู่ใกล้ที่ทำงานนางสุภา และรายการลงบัญชีเงินฝากในบัญชีของจำเลยตามเอกสารหมาย จ.16 มีจำนวนเงินฝากตรงกับใบฝากเงินที่นางสุภานำเข้าฝากตามเอกสารหมาย จ.19ช่วงระยะเวลาที่นางสุภานำเงินฝากเข้าบัญชีของจำเลยดังกล่าวก็เป็นช่วงระยะเวลาเดียวกับที่นางสุภายกยอกเงินของโจทก์ร่วมและเมื่อนางสุภานำเงินเข้าฝากแล้วจำเลยได้ออกเช็คสั่งจ่ายเงินจากบัญชีซึ่งมีรายการถอนเงินในบัญชีของจำเลยใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่นางสุภานำเข้าฝาก การถอนเงินโดยสั่งจ่ายเช็คบางฉบับจำเลยก็ได้สั่งจ่ายเพื่อชำระค่าที่ดินพร้อมตึกแถวที่จำเลยกับนางสุภาไปติดต่อซื้อด้วยกัน โดยที่ดินพร้อมตึกแถวดังกล่าวมีราคาสูงเกินกว่าฐานะและรายได้ตามปกติของจำเลยกับนางสุภาที่จะซื้อได้ พฤติการณ์ถือได้ว่าจำเลยได้รับเอาเงินฝากนั้นไว้ทุกคราวที่นางสุภานำเข้าฝาก โดยจำเลยรู้ว่านางสุภาได้เงินนั้นมาจากการยกยอกโจทก์ร่วม จำเลยจึงมีความผิดฐานรับของโจรซึ่งตามพฤติการณ์ถือว่าจำเลยได้รู้และรับเอาเงินฝากไว้ทุกคราวที่นางสุภานำเข้าฝาก เมื่อ

นางสุภานำเงินเข้าฝากในบัญชีของจำเลยต่างวันเวลา กัน จำเลยจึงมีความผิดหลายกรรมต่างกัน พยานหลักฐานของจำเลยไม่อาจหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์และโจทก์ร่วมได้... ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า ศาลแรงงานกลางมีคำพิพากษาให้นางสุภาชำระเงินที่ยักยอกไปให้แก่โจทก์ร่วมแล้วตามคดีหมายเลขแดงที่ 2796/2529 มีการบังคับคดียึดทรัพย์นางสุภา และเจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดทรัพย์วันที่ 22 เมษายน 2531 จำเลยจึงไม่ต้องคืนหรือใช้เงินแก่โจทก์ร่วมนั้น ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏชัดว่าการบังคับคดีนางสุภาได้เงินมาชำระหนี้ให้โจทก์ร่วมเท่าใดครบถ้วนแล้วหรือไม่ จะฟังว่า จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ร่วมหาได้ไม่ และหากโจทก์ร่วมบังคับคดีนางสุภาแล้วจะบังคับคดีจำเลยได้อีกเพียงใดนั้น ก็เป็นปัญหาในชั้นบังคับคดีไม่ใช่ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยกระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน รวม 17 กระทงลงโทษแต่ละกระทงตามที่ศาลอุทธรณ์กำหนด แต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วให้จำคุกจำเลยมีกำหนด 20 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91(2) ให้จำเลยคืนหรือใช้เงินจำนวน 742,660 บาท แก่โจทก์ร่วมนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สังเวียน รัตนมุง-ประมาณ ชันชื้อ-จองทรัพย์ เทียงธรรม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ